

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8399/2538	นาย บุญ เลิศ อุคคกิมพันธ์ กับพวก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ว่า ที่ ร้อยตรี นำ โชค รังสียวัฒน์	โจทก์
	นาง สมบูรณ์ สุข ดี วา จิน	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1386, มาตรา 1387, มาตรา 1401

โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วม จำเลย และผู้ร่วมซื้อที่ดินทุกคนตกลงกันว่ายอมให้จำเลยเลือกเอาที่ดินด้านที่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยตลอดแนวเป็นเนื้อที่ 2,400 ส่วนโดยไม่ต้องจับสลาก และจำเลยยอมให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วมและผู้ร่วมซื้อคนอื่น ๆ ผ่านเข้าออกที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยไปสู่ถนนสามัคคีได้ เมื่อมีการทำแผนที่แบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยและถนนแล้วให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วมและผู้ซื้อทุกคนตรวจดูเห็นว่าถูกต้องจึงได้จับสลากเป็นของแต่ละคน จำเลยได้จัดการถมดินในที่ดินแปลงย่อยทั้งสองของจำเลยและทำถนนต่อจากถนนที่ใช้ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ไปสู่ถนนสามัคคี ซึ่งเป็นถนนสาธารณะโจทก์ที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าวเข้าออกสู่ถนนสาธารณะตลอดมาตั้งแต่ปี 2520 โจทก์ที่ 3 ได้เข้าไปปลูกต้นไม้ และโจทก์ที่ 4 ได้เข้าไปปลูกบ้านและขุดบ่อเลี้ยงปลา ถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้ถนนดังกล่าวตามสิทธิตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้การจำยอมมีสิทธิขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมได้

โจทก์ทั้งสิบเอ็ดฟ้องว่า โจทก์ทั้งสิบเอ็ด จำเลย และผู้มีชื่อรวม 15 คน ได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 875 เนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา เมื่อปี 2516 ทางราชการได้ตัดถนนสามัคคีผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ทางด้านทิศเหนือ จำเลยตกลงกับโจทก์ทั้งสิบเอ็ดและผู้มีชื่อว่าจะแบ่งแยกที่ดินให้จำเลยได้ที่ดินเต็มตามส่วนติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 941 โดยจำเลยยินยอมให้ใช้ถนนกว้าง 10 เมตร เป็นทางเข้าออกผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 941 สู่ถนนสามัคคี โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทน โจทก์ทั้งสิบเอ็ดและผู้มีชื่อได้ใช้ถนนตามข้อตกลงเป็นทางเข้าออกผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 941 สู่ถนนสามัคคีด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาจะให้ได้สิทธิการจำยอมติดต่อกันเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว เมื่อปลายปี 2530 โจทก์ทั้งสิบเอ็ดได้ให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิการใช้ทางเป็นการจำยอม แต่จำเลยเพิกเฉยและห้ามใช้ถนนเป็นทางเข้าออกตั้งแต่นั้นมา ขอให้มีคำสั่งห้ามจำเลยมิให้กระทำได้ ๑ อันเป็นการรบกวนและขัดขวางในการใช้ถนนเป็นทางเข้าออกที่ดินโฉนดเลขที่ 941 สู่ถนนสามัคคีของโจทก์ทั้งสิบเอ็ด ให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิเป็นการจำยอมการใช้ถนนในที่ที่ดินโฉนดเลขที่ 941 สู่ถนนสามัคคี หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาตกลงกับโจทก์ทั้งสิบเอ็ดหรือผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยใช้ทางในที่ที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ตามฟ้อง จำเลยได้ปิดทางในที่ดินส่วนของจำเลยตั้งแต่ปี 2514 ตลอดมาจน บัดนี้ ที่โจทก์ทั้งสิบเอ็ดอ้างว่าใช้ทางมาตั้งแต่ปี 2519 จึงไม่เป็นความจริงขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ว่าที่ร้อยตรีนาโชค ยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนขัดขวาง
โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 7 โจทก์ที่ 9 ถึงที่ 11 และโจทก์ร่วมในการใช้ถนนเป็นทางเข้าออกบน
ที่โฉนดเลขที่ 941 สู่ถนนสามัคคี ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 8 และคำขออื่น

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 โจทก์ที่ 7 โจทก์ที่ 9 ถึงที่ 11 และโจทก์ร่วมกับจำเลย
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนทางภาระจำยอมแก่โจทก์ที่
1 ถึงที่ 7 โจทก์ที่ 9 ถึงที่ 11 และโจทก์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ความกว้างและยาวจากถนน
สาธารณะ(สามัคคี) ไปจนสุดที่ดินโฉนดเลขที่ 78251 และ 78262 ตามที่ปรากฏใน
รายงานการเดินเผชิญสืบวันที่ 24 สิงหาคม 2532 หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาตามกฎหมาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่า เมื่อปี 2510
โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วมจำเลย และผู้มีชื่อได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ตำบล
ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มา 1 แปลงโดยจำเลยถือกรรมสิทธิ์
รวม 2,400 ส่วน ต่อมาได้มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน จำเลยได้ที่ดินทางด้านทิศเหนือ
ติดที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยโดยไม่ต้องจับสลาก และได้ที่ดินเกินส่วนไป 55
ตารางวา แบ่งเป็นโฉนดเลขที่ 78251 และ 78622 ต่อมาปี 2515 ถึง 2516 ทาง
ราชการตัดถนนสามัคคี ซึ่งเป็นถนนสาธารณะผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ของจำเลย
ทางทิศเหนือ ระหว่างช่องว่างของที่ดินโฉนดเลขที่ 78251 กับ 78262 จำเลยได้ทำ
กำแพงเป็นแนวยาวที่สุดที่ดิน และระหว่างช่องว่างดังกล่าวมีถนนบดอัดด้วยดินทราย
จนสุดกำแพงเป็นยาวประมาณ 84.90 เมตร เป็นทางผ่านไปในพื้นที่ดินโฉนดเลขที่ 941

ออกสู่อถนนสามัคคี ซึ่งโจทก์ทั้งสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมกับพวกได้ใช้ทางดังกล่าวเข้า
ออกสู่อถนนสามัคคี จนถึงปี 2530 จำเลยได้ห้ามมิให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมกับ
พวกใช้ทางดังกล่าว ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ถนนพิพาทที่ผ่านที่ดิน
โฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบเอ็ดและ
โจทก์ร่วมตามฟ้องหรือไม่ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 โจทก์ที่ 7 โจทก์ที่ 9 ถึงที่ 11 และโจทก์
ร่วมนำสืบว่าเมื่อ ทาง ราชการตัดถนนสามัคคี โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วม จำเลยและ
ผู้ร่วมซื้อที่ดินจึงตกลงกันให้ทำทางออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ผ่านที่ดินโฉนด
เลขที่ 941 ของจำเลยไปสู่ถนนสามัคคีโดยให้สิทธิจำเลยได้ที่ดินที่ร่วมกันซื้อไว้ด้านที่
ติดกับโฉนดเลขที่ 941 เต็มจำนวนโดยไม่ต้องจับสลากและเฉลี่ยที่ดินทำถนนฝ่าย
จำเลยนำสืบว่า ไม่เคยมีข้อตกลงดังกล่าวผู้ที่ร่วมซื้อที่ดินต่างมีความหวังว่าจะมีถนน
จากหมู่บ้านประชาธิเวชน์ 2 ผ่านมาทางทิศตะวันออก เหตุที่จำเลยได้ที่ดินมากขึ้น
เนื่องจากฝ่ายโจทก์ทั้งสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมได้ส่วนแบ่งที่ดินทางด้านที่จะติดถนน
ด้านอื่น เหลือที่ดินให้จำเลยทางด้านที่ไม่ติดถนนเห็นว่า จำเลยยอมรับว่าจำเลยได้ที่
ดินด้านที่ติดกับโฉนดเลขที่ 941 โดยไม่ต้องจับสลากและได้มากกว่าส่วนของตนโดย
ไม่ต้องออกเฉลี่ยที่ดินเพื่อทำถนน แต่โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วม และผู้ร่วมซื้อคนอื่น
ๆ ต้องจับสลากและเฉลี่ยที่ดินเพื่อทำถนนทุกคนถ้าแปลงที่จำเลยได้รับการแบ่งเป็น
แปลงที่ไม่ติดถนนและอยู่ด้านในสุด จำเลยก็ยอมจะเลือกเอาวิธีจับสลากได้เช่นเดียว
กับคนอื่น ๆ การที่จำเลยได้รับสิทธิที่จะเลือกเอาได้ก่อนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจะ
ต้องมีสิ่งตอบแทนกัน หลังจากจับสลากกันแล้วได้มีการมอบอำนาจให้จำเลยไป
จัดการแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้เป็นส่วนของแต่ละคนตามที่จับสลากได้ ตามแผนที่
สังเขปแสดงการแบ่งแยกที่ดิน มีบันทึกถึงข้อตกลงไว้ชัดเจนว่า จำเลยอนุญาตให้
ตัดถนนภายในผ่านที่ดินของจำเลยไปออกถนนสามัคคีได้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องให้สิทธิ
ดังกล่าวแก่จำเลย แม้บันทึกนี้จำเลยจะมีได้ลงชื่อไว้ แต่หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าว
จริง จำเลยน่าจะจะได้โต้แย้งคัดค้านเสียตั้งแต่แรกทีเห็นเอกสารนี้ ที่ดินส่วนที่โจทก์ทั้ง

สิบเอ็ด โจทก์ร่วมและผู้ร่วมซื้อได้ร่วมกันเฉลี่ยไว้เป็นถนนนั้นก็เป็นแนวตรงรับกับ ถนนในที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเพิ่ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 941 มา เมื่อปี 2516 จำเลยจะทำความตกลงในปี 2515 ไว้ล่วงหน้าได้อย่างไรนั้นปรากฏตาม คำเบิกความของนายมนัส แดงสุภา เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ว่าโฉนดเลขที่ 941 นี้เป็นการรวมที่ดินจากโฉนดที่ดินเดิม คือโฉนดเลขที่ 941, 942 และรวมถึงโฉนดเลขที่ 78251 และ 78262 ด้วยเมื่อรวมแล้วต้องเอาเลขที่ดินเดิม มาใช้และเอาโฉนดเลขที่น้อยเป็นหลักที่ดินโฉนดเลขที่ 942 นั้นจำเลยได้มาก่อนปี 2513 และอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิบเอ็ด และโจทก์ร่วมจึงไม่มีอะไรขัดแย้งกัน ที่จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่าโจทก์ได้ใช้ถนนพิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ด้านใน เพื่อประโยชน์ที่จะใช้เป็นทางเดินผ่านไปสู่อถนนสาธารณะ เมื่อโจทก์ใช้ถนนดังกล่าว ตามสิทธิตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้ภาระจำยอมมีสิทธิขอให้ บังคับจำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมได้เป็นการคลาดเคลื่อนนั้น เห็นว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 เบิกความยืนยันว่า ในปี 2514 นั้นเมื่อโจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วม จำเลย และผู้ร่วมซื้อที่ดินทุกคนตกลงกันว่า ยอมให้จำเลยเลือกเอาที่ดินด้านที่ติดกับที่ดิน โฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยตลอดแนวเป็นเนื้อที่ 2,400 ส่วนโดยไม่ต้องจับสลาก และจำเลยยอมให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ด โจทก์ร่วมและผู้ร่วมซื้อคนอื่น ๆ ผ่านเข้าออกที่ดิน โฉนดเลขที่ 941 ของจำเลยไปสู่ถนนสามัคคีได้แล้ว ได้ให้นายสมพงษ์ พะลัง ไปทำ แผนที่การแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยและถนน เมื่อโจทก์ทั้งสิบเอ็ดโจทก์ร่วม และผู้ซื้อ ทุกคนตรวจดูเห็นว่าถูกต้อง จึงได้มีการจับสลากเป็นของแต่ละคน จำเลยได้จัดการ ถมดินในที่ดินแปลงย่อยทั้งสองของจำเลยและทำถนนต่อจากถนนที่ใช้ร่วมกันใน ที่ดินโฉนดเลขที่ 875 ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 941 ไปสู่ถนนสามัคคี โจทก์ที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ได้ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าวเข้าออกสู่ถนนสาธารณะตลอดมาตั้งแต่ปี 2520 โจทก์ที่ 3 ได้เข้าไปปลูกต้นไม้และโจทก์ที่ 4 ได้เข้าไปปลูกบ้านและขุดบ่อ

เลี้ยงปลา ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า โจทก์ได้ใช้ถนนดังกล่าวตามสิทธิตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้การจำยอมมีสิทธิขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมได้ จึงหาเป็นการคลาดเคลื่อนแต่อย่างใดไม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>